

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3249/2542

นางสาว สิริเพ็ญ ทยาประศาสน์ กับพวก

นาย กำพล ไชย สงคราม

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 656, มาตรา 711

ป.วิ.พ. มาตรา 243 (2)

ในวันขึ้นสองสถาน ศาลชั้นต้นได้กำหนดประเด็นข้อพิพาท ไว้ 2 ข้อ ดังนี้ 1. ข้อตกลงโอนชำระหนี้ตามบันทึกเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 15 และ 16 เป็นโมฆะ เพราะคู่กรณีจัดการ แก่ทรัพย์สินจำนองผิดไปจากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย การบังคับจำนอง และเป็นกรณีที่จำเลยยอมรับเอาทรัพย์สินอื่น แทนการชำระหนี้เงินกู้ โดยไม่ได้คิดเป็นหนี้เงินค้ำชำระ เป็นจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สิน ในเวลาและสถานที่ส่งมอบหรือไม่ และ 2. ข้อตกลงการโอนชำระหนี้ ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 17 เป็นโมฆะ เพราะจำเลย รับเอาทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้เงินกู้โดยไม่ได้คิดเป็น หนี้เงินค้ำชำระเป็นจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและสถานที่ส่งมอบหรือไม่ ประเด็นข้อพิพาททั้งสองข้อนี้คู่ความยังเถียงกันอยู่ แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์และจำเลย ทั้ง ๆ ที่โจทก์แถลงขอสืบพยานเพื่อแสดงให้เห็นว่า ในขณะที่โอนนั้นทรัพย์สินที่โอนมีราคาท้องตลาดสูงกว่าราคาที่จำเลย รับโอน กรณีจึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นได้ปฏิเสธไม่สืบพยาน ตามที่โจทก์ร้องขอแล้วพิพากษาคดีไปโดยมิได้ฟังข้อเท็จจริง ให้ครบถ้วนเสียก่อน เป็นการมิชอบ กรณีจึงมีเหตุอันสมควร ที่จะให้มีการสืบพยานโจทก์และ

จำเลยในประเด็นข้อพิพาท ดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(2) ประกอบด้วยมาตรา 247

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 กู้เงินจำเลย 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2534 จำนวนเงิน 700,000 บาท วันที่ 1 ตุลาคม 2534 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท วันที่ 5 มิถุนายน 2535 จำนวนเงิน 5,000,000 บาท และวันที่ 12 มิถุนายน 2535 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ของโจทก์ที่ 1 จดทะเบียนจำนองไว้เป็นประกันทุกครั้ง กำหนดเวลาจำนองไว้ 1 ปี ส่วนโจทก์ที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2535 กู้เงินไปจากจำเลย 2,500,000 บาท และนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ของโจทก์ที่ 2 จดทะเบียนจำนองไว้เป็นประกัน กำหนดเวลาจำนองไว้ 1 ปีเช่นกัน ต่อมาจำเลยบีบบังคับให้โจทก์ทั้งสองโอนหลักประกันและขายหลักประกันดังกล่าวทั้งหมดชำระหนี้เงินกู้ของโจทก์ทั้งสอง ตามบันทึกข้อตกลงการโอนชำระหนี้เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 15, 16 และสัญญาขายที่ดินเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 17 ซึ่งผิดไปจากบทกฎหมายว่าด้วยการบังคับจำนองและเป็นการที่จำเลยรับเอาทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้เงินกู้โดยไม่ได้คิดเป็นหนี้เงินค้ำชำระโดยจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของทรัพย์สินนั้นในเวลาและสถานที่ส่งมอบอันเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 711 และ 656 นิติกรรมการโอนชำระหนี้และการขายระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยตามสัญญาทั้งสามฉบับดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ เพราะมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ขอให้พิพากษานิติกรรมการโอนชำระหนี้ระหว่างโจทก์ที่ 1 กับจำเลย ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2535 ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 15 และนิติกรรมการโอนชำระหนี้ระหว่างโจทก์ที่ 2 กับจำเลย ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2535 ตามเอกสารท้าย

ฟ้องหมายเลข 16 เป็นโมฆะ นิติกรรมซื้อขายที่ดินฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 17 เป็นโมฆะให้โจทก์ทั้งสองและจำเลยกลับคืนสู่ฐานะเดิมโดยให้ผูกพันตามสัญญาจำนองฉบับลงวันที่ 20 สิงหาคม และ 1 ตุลาคม 2534 กับฉบับลงวันที่ 5, 12 มิถุนายนและ 14 กันยายน 2535

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยบีบบังคับให้โจทก์ทั้งสองทำข้อตกลงก่อนเวลาหนี้ถึงกำหนดชำระ แต่เป็นความประสงค์ของโจทก์ทั้งสองที่จะไถ่ถอนจำนองและตกลงขายทรัพย์สินที่จำนองให้แก่จำเลยโดยสุจริต จึงเป็นนิติกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นเห็นว่าตามคำฟ้อง คำให้การและพยานเอกสารที่คู่ความอ้างส่งพอแก่การวินิจฉัยคดีแล้ว จึงให้งดสืบพยานโจทก์ทั้งสองและจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในวันชี้สองสถานศาลชั้นต้นได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ 2 ข้อ ดังนี้ 1. ข้อตกลงโอนชำระหนี้ตามบันทึกเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 15 และ 16 เป็นโมฆะเพราะคู่กรณีจัดการแก่ทรัพย์สินจำนองผิดไปจากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการบังคับจำนองและเป็นกรณีที่จำเลยยอมรับเอาทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้เงินกู้โดยไม่ได้คิดเป็นหนี้เงินค้ำชำระเป็นจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินในเวลาและสถานที่ส่งมอบหรือไม่ และ 2. ข้อตกลงการโอน

ชำระหนี้ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 17 เป็นโมฆะเพราะจำเลยรับเอาทรัพย์สิน
อื่นแทนการชำระหนี้เงินกู้โดยไม่ได้คิดเป็นหนี้เงินค้างชำระเป็นจำนวนเท่ากับราคา
ท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและสถานที่ส่งมอบหรือไม่ ประเด็นข้อ
พิพาททั้งสองข้อนี้คู่ความยังเถียงกันอยู่ แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์
และจำเลย ทั้ง ๆ ที่โจทก์แถลงขอสืบพยานเพื่อแสดงให้เห็นว่า ในขณะที่โอนนั้นทรัพย์สิน
ที่โอนมีราคาท้องตลาดสูงกว่าราคาที่จำเลยรับโอน กรณีจึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นได้
ปฏิเสธไม่สืบพยานตามที่โจทก์ร้องขอ แล้วพิพากษาคดีไปโดยมิได้ฟังข้อเท็จจริงให้
ครบถ้วนเสียก่อน เป็นการมิชอบ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่จะให้มีการสืบพยานโจทก์
และจำเลยในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 243(2) ประกอบด้วยมาตรา 247

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้ศาลชั้นต้นสืบ
พยานโจทก์และจำเลยตามประเด็นข้อพิพาทแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(กนก พรณรรักษา-ชวเลิศ โสภณวัต-ชาญชัย ลิขิตจิตถะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>